

1501840-49.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... mais severidade a conduta tipificada como furto qualificado, dada a maior reprovabilidade do fato, é inadmissível que o mesmo crime receba tratamento mais favorável do que o furto simples.

PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO . RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. Ao furto qualificado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501840-49.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501840-49.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202434/2022 - 08º D.P. GUARULHOS, 26362550 - 08º D.P.

GUARULHOS, 2202434 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE MALAN PEREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu FILIPPE MALAN PEREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 19, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e no artigo 28 da Lei 11.343/06 na forma do artigo 69 do Código Penal, que, no dia 26 de julho de 2022, por volta das 14h41min, na Av. Nova Cumbica, 627, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu, para si, mediante destruição/rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consubstanciada em

01 medidor de energia e 04 lâmpadas, pertencentes à vítima Igor Marques de Lira, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/16) e auto de reconhecimento do objeto (fls. 17).

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial, iniciados mediante auto de prisão em flagrante, que, no dia 26 de julho de 2022, por volta das 14h41, na Avenida Nova Cumbica, 627, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, FILIPE MALAN PEREIRA DA SILVA, qualificado a páginas 19, trazia consigo, para consumo próprio, 04 pinos de crack, pesando 9.55g, sem autorização legal.

Segundo o apurado, decidindo pela prática do crime de furto, ao acusado se dirigiu ao local acima descrito, onde funcionava um estabelecimento de propriedade da vítima Igor.

Ali chegando, FILIPE arrombou o acesso ao local e nele adentrou. Em seguida, o acusado se apoderou de um medidor de energia e quatro lâmpadas existentes no local.

Ocorre que, logo em seguida, a vítima visualizou o acusado, tendo ele corrido para dentro do estabelecimento, ocasião em que o ofendido acionou a Polícia Militar.

Policiais Militares fizeram busca no interior do estabelecimento e encontraram o acusado escondido dentro de um freezer no local.

Em revista em FILIPE, foi encontrada uma sacola com a res furtiva da vítima, bem como diversas ferramentas utilizadas para prática criminosa. Ainda, em seu bolso, foi encontrado um cachimbo artesanal e quatro pinos de crack.

Denúncia processada às fls. 56.

Citado pessoalmente (fls.78), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 81).

Ratifico o recebimento da denúncia às fls. 83/84.

Em audiência de instrução o acusado foi interrogado após a oitiva de uma testemunha de acusação (fls. 100/103).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, condenando-se o acusado nos termos da denúncia (fls. 100/103).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP, tecendo, outrossim, teses subsidiárias em caso de condenação (fls. 100/103).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade do delito de furto qualificado ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/14, auto de exibição e apreensão de fls. 16/19, auto de reconhecimento do objeto de fls. 20, laudo pericial de local de crime de fls. 59/64, bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a materialidade do delito contido no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06 ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/15, além do exame toxicológico definitivo de fls. 65/66 e do auto de exibição e apreensão de

fls. 16/19.

A autoria é certa.

O acusado, ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório, confessou o furto e a posse de entorpecente para uso próprio: "Tem trinta e seis anos. É casado. Tem uma filha. Estudou até a oitava série do ensino fundamental. Estava desempregado. É usuário de crack. Não possui passagens. Havia sido preso há um mês antes dos fatos e foi solto na custódia. Confessa ter praticado os crimes imputados. Estava sob influência de droga. Está arrependido."

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

A confissão não está isolada nos autos.

A vítima Igor, ouvido em sede policial, confirmou a subtração perpetrada pelo réu, bem como o arrombamento de seu imóvel: "A vítima informou que estava chegando em seu estabelecimento para descarregar mercadorias, momento em que visualizou um indivíduo que havia acabado de subtrair seu medidor de energia e que ao perceber a sua chegada correu para dentro do estabelecimento e se escondeu. Diante dos fatos a vítima acionou a polícia militar que entrou no local e encontrou este indivíduo escondido dentro de um freezer. Com o indivíduo a polícia encontrou seu medidor de energia e lâmpadas subtraídos assim como ferramentas utilizadas para arrombamento do seu estabelecimento. Após o término do presente recebeu os seus pertences subtraídos em auto próprio".

O policial militar Bruno Pereira da Silva, ouvido em Juízo, disse que abordou o acusado em poder dos objetos subtraídos, bem como com as drogas em seu poder, quando tentava se esconder dentro de um freezer do estabelecimento: "É policial militar. Participou da ocorrência. Foi acionado via COPOM, narrando uma prática de furto em um galpão, com a informação que poderia haver ser mais de um indivíduo. Ao se deslocar ao local, localizaram o acusado dentro de um freezer. O que foi furtado estava dentro de uma mochila em poder do réu, bem como as drogas para seu consumo. Não se recorda do que o acusado alegou no momento. No local que fizeram a varredura no galpão não apresentava arrombamento, não sabe informar se outra equipe notou o arrombamento".

O policial militar Jorge Luiz da Conceição Junior, ouvido em sede policial às fls. 12, informou que "foram acionados para comparecer ao local dos fatos para atender uma ocorrência de furto, onde no local já se encontrava a vítima Igor aguardando pelos policiais. No local a vítima informou que ao chegar em seu estabelecimento encontrou um indivíduo desconhecido que teria acabado de furtar seu medidor de energia e que teria se escondido dentro do estabelecimento. Diante dos fatos os policiais fizeram busca no interior do estabelecimento para localizar este indivíduo, sendo certo que lograram êxito em encontrar o indivíduo escondido dentro de um freezer no local. Que indagado pelos policiais o indivíduo se apresentou como FILIPE MALAN PEREIRA DA SILVA e confessou ser usuário de drogas e que estaria no local para cometer furto. Em revista a FILIPE foi encontrado uma sacola com a res furtiva da vítima (01 medidor de energia e 04 lâmpadas elétricas) e diversas ferramentas utilizadas para prática criminosa. No local a vítima confirmou aos policiais que FILIPE seria o mesmo indivíduo flagrado na ação criminosa. Foi encontrado ainda pelos policiais no bolso de Filipe um cachimbo artesanal e 04 pinos de substância amarelada aparentando ser entorpecente. Diante das provas e da confissão de FILIPE, os policiais conduziram os envolvidos para esta unidade de polícia judiciária, para deliberação da autoridade policial."

Não há motivo para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo auto de exibição e apreensão e pela própria confissão do acusado.

A propósito:

PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. O policial presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)

De fato, não se vislumbra por qual motivo os policiais e a vítima prestariam falso testemunho, incriminando injustamente o réu, pessoa que sequer conheciam até a data dos fatos.

O crime atingiu a fase da consumação, sendo inadmissível a desclassificação do delito para a modalidade tentada. Embora a res furtada tenha permanecido pouco tempo em poder do réu, é certo que os bens foram retirados da esfera de disponibilidade da vítima, tendo permanecido na posse tranquila do agente, pois já estavam separados dentro de uma sacola pertencente ao réu, juntamente com ferramentas utilizadas na subtração e arrombamento do estabelecimento.

De mais a mais, é entendimento da jurisprudência que a apreensão da res furtiva em poder do agente evidencia a autoria do crime:

"Prova - Furto - Apreensão da res em poder do acusado. A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de autoria do furto, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração" (TACRIM-SP - Ap. 1.006.721 - Rei. Juiz Renato Nalini)

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe a justificativa inequívoca, de modo que a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório." (TACRIM-SP - Rel. Roberto Mortari - RJD 18/47)

"Aquele que tem consigo coisas alheias incumbe provar-lhes exaustiva e convincentemente a posse legítima, sob pena de incorrer na letra da lei. A apreensão da res furtiva em poder do suspeito retira-lhe a esperança de ver proclamada sua inocência." (TACRIM - Ap. 1.318.439/8 - Rel. Juiz Carlos Biasotti - RT 806/572).

Tratando-se de furto qualificado, incabível a privilegiadora contida no artigo 155, § 2º, do Código Penal, conforme remansosa orientação pretoriana. Com efeito, se a lei pune com mais severidade a conduta tipificada como furto qualificado, dada a maior reprovabilidade do fato, é inadmissível que o mesmo crime receba tratamento mais favorável do que o furto simples.

PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO . RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. Ao furto qualificado não se aplica a minorante da forma privilegiada. O menor desvalor de resultado, desde que não seja insignificante, carece de relevância jurídica no sentido de afetar o desvalor da ação na figura típica do furto qualificado (Precedentes do STJ e do Pretório Excelso). Recurso provido. (Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO: RESP 693158/RS (200400863930) - 616742 RECURSO ESPECIAL - DATA DA DECISÃO: 07/04/2005 - ORGÃO JULGADOR: - QUINTA TURMA)

Por fim, presente a qualificadora referente rompimento de obstáculo, comprovada não apenas pela confissão do acusado, como também pelo laudo pericial de fls. 59/64.

Quanto ao crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06, comprovado que o réu, sem a devida autorização legal, trazia consigo, visando ao consumo próprio, o entorpecente "crack", pelo que infringiu o disposto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Não há que se falar em atipicidade da conduta do acusado ou mesmo em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, bem como do Pretório Excelso:.

Apelação - Porte de substância entorpecente para uso próprio - Artigo 28, 'caput', da Lei n.º 11.343/06 Absolvição - Atipicidade da conduta - Pequena quantidade de substância apreendida - Irrelevância - Princípio da insignificância - Inaplicabilidade - Crime de perigo abstrato que se qualifica pela simples posse da droga para consumo - Todo delito relacionado a entorpecente constitui risco potencial à sociedade. Recurso improvido". (TJSP - Processo: APL 990092891839 SP - Relator(a): Salles Abreu - Julgamento: 16/03/2010 - Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 06/04/2010)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República contra julgado do Colégio Recursal do Juizado Especial de Santos/SP, que manteve a condenação do Recorrente à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, pela prática de conduta descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. Tem-se no julgado recorrido: "A manutenção da proibição do denominado 'porte de entorpecente para uso próprio', aplicável também na atualidade à aquisição, guarda, depósito e transporte, justifica-se por não ser considerado como um atentado contra a saúde individual daquele que pratica a conduta, mas sim por tratar-se de atentado contra a saúde pública. A conduta típica não é, por si, a de consumir a droga. Não se trata, portanto, de incriminar alguém por autolesão. (...) Ao contrário do sustentado pela defesa técnica do Réu, a posse de entorpecente para consumo pessoal ofende, sim, a coletividade" (fls. 137-139 - grifos nossos). 2. O Recorrente alega que: "A criminalização do porte de entorpecentes para uso próprio é inconstitucional (...), porque não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, e viola frontalmente os princípios da igualdade e da inviolabilidade da intimidade e da vida privada (...). O argumento de que o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é de perigo abstrato, bem como a alegação de que a saúde pública é o bem tutelado, não é sustentável juridicamente (...). Somente é admissível a criminalização das condutas individuais que causem dano ou perigo concreto a bens jurídicos de terceiros, o que não acontece com a conduta descrita no tipo do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. (...) E não se olvide, ainda, que a criminalização do porte de drogas para uso pessoal afronta o respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergado pela Constituição Federal" (fls. 153-158 - grifos nossos). Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste ao Recorrente. 4. Este Supremo Tribunal assentou que as condutas descritas no art. 16 da Lei n. 6.368/76 e no art. 28 da Lei n. 11.343/06 acarretam situação de perigo a um número indeterminado de pessoas e têm natureza de crime, com a saúde pública como objeto jurídico. Nesse sentido: "Entorpecentes: posse para uso próprio: inexistência do crime ou, de qualquer sorte, de prova indispensável à condenação: habeas corpus deferido por falta de justa causa. 1. É mais que razoável o entendimento dos que entendem não realizado o tipo do art. 16 da Lei de entorpecentes (L. 6.368/76) na conduta de quem, recebendo de terceiro a droga, para uso próprio, incontinenti, a consome: a incriminação do porte de tóxico para uso

próprio só se pode explicar - segundo a doutrina subjacente à lei - como delito contra a saúde pública, que se insere entre os crimes contra a incolumidade pública, que só se configuram em fatos que "acarretam situação de perigo a indeterminado ou não individuado grupo de pessoas" (Hungria). 2. De qualquer sorte, conforme jurisprudência sedimentada, o exame toxicológico positivo da substância de porte vedado é elemento essencial à validade da condenação pelo crime cogitado, o que pressupõe sua apreensão na posse do agente e não de terceiro: impossível, assim, imputar a alguém a posse anterior do único cigarro de maconha que teria fumado em ocasião anterior, se só se pode apreender e submeter à perícia resíduos daquela encontrados com o outro acusado, em contexto diverso" (HC 79.189, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 9.3.2001). I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado. (...) A conduta antes descrita no art. 16 da L. 6.368/76 continua sendo crime sob a lei nova. (...) Malgrado os termos da Lei não sejam inequívocos - o que justifica a polêmica instaurada desde a sua edição -, não vejo como reconhecer que os fatos antes disciplinados no art. 16 da L. 6.368/76 deixaram de ser crimes" (RE 430.105-QQ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 27.4.2007). Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o julgado recorrido. 5. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 38 da Lei n. 8.038/90 e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 16 de março de 2011. Ministra CARMEN LÚCIA - Relatora (STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 636488 SP).

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe a pena.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, tendo em vista a primariedade do acusado à época dos fatos, com relação ao crime de furto qualificado fixo a pena base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa, fixada cada qual em patamar mínimo

Ineficaz o reconhecimento da atenuante da confissão, ante a fixação da pena base no patamar mínimo.

Quanto ao crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06 não obstante a atenuante da confissão, imponho-lhe a pena de advertência.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno FILIPE MALAN PEREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 19, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e no artigo 28 da Lei 11.343/06 na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir em estabelecimento adequado a pena de 02 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo (pelo delito de furto qualificado), além de advertência (pelo delito de posse de entorpecentes para uso próprio).

Concedo ao acusado os benefícios da Lei no 9.714/98, nos termos do art. 44, inc. I e par. 2º, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade imposta por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada em fase executória, e limitação de fim de semana.

Fixo-lhe, em razão da pena imposta, regime aberto para início do cumprimento de pena e concedo o benefício de recorrer em liberdade.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida quando da execução.

Providencie-se desde já:

I - expedição de alvará de soltura em favor do condenado.

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados;

II - Comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo;

III - remessa de cópia desta decisão à vítima com endereço nos autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA